

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 근로소득 원천징수 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원은 송파구와 치매지원센터 위수탁계약(2016~2018) 및 촉탁의 협약(2019~현재)을 체결하여 지역주민 건강증진도모와 공공의료기관의 역할을 수행하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「법인카드 관리 및 운영지침」 제6조(법인카드 사용기준)에 따르면 법인카드를 집행하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소 및 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용 용도를 명확히 하여야 하며 같은 지침 제7조(법인카드 사용제한)에 따르면 법인카드를 개인적인 용도로 사용한 후 그 대금을 입금하는 행위와 개인카드를 업무용도로 사용한 수공단의 경비로 회계처리하는 행위는 원칙적으로 금지된다고 정하면서 법인카드를 개인적인 용도로 사용하는 것을 금지하고 있습니다.

또한 「소득세법」 제20조(근로소득)에 따르면 '근로소득은 해당 과세기간에 발생한 소득으로 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여로 근로소득금액은 비과세소득 금액을 제외한 총급여액에서 근로소득 공제를 적용한 금액으로 한다.'라고 정의하고 있고 같은 법 시행령 제38조(근로소득의 범위)에서는 근로소득으로 공로금·위로금 등 기타 이와 유사한 성질의 급여를 포함하는 것으로 정하고 있습니다.

그리고 같은 법 제164조(지급명세서의 제출)에서는 소득을 지급하는 자는 납세지 관할세무서장에게 지급명세서를 과세기간의 다음 연도 2월 말일까지 원천징수 관할 세무서장에게 제출하여야 하고 제81조에 따라 제출의무를 불이행하거나 불분명한 지급명세서를 제출할 경우에는 가산세(지급금액의 100분의 0.5~1)가 부과된다고 정하고 있습니다.

한편 중앙보훈병원은 ‘송파구 치매지원센터 위수탁에 관한 협약서’를 체결하고(2016.1.29.) ‘송파구 치매지원센터 위탁운영 협약체결 추진’(서적정-205호, 2016.1.27.)에서 치매지원센터 위탁운영에 필요한 경비는 센터장 운영비 내에서 지출하도록 추진하였고 센터장 운영비는 중앙보훈병원 계좌로 일정액(월 #백여 만 원)을 입금할 것을 계획하였으며 센터장으로 겸직승인 받은 전문의는 치매지원센터 위탁운영에 필요한 경비를 센터장 운영비 내에서 지출하도록 하였습니다.

이에 따라 중앙보훈병원에서는 송파구 치매지원센터와 협약에 따라 정신건강과 전문의(2016년 1명, 2017년 1명, 2018.6.3.까지 1명, 2018.6.4.부터 2명)를 겸직승인(서총무-687호, 2016.01.29. 와 서총무-8110호, 2018.10.17.)하였고 그 내용에는 ‘직무겸임 비상근으로 무보수’가 포함되어 있습니다.

따라서 중앙보훈병원은 송파구 치매지원센터와 협약에 따라 병원이 수입하는 센터장 운영비를 치매지원센터 위탁운영에 필요한 경비로 사용하도록 관리할 필요가 있으며 사용 시에는 관련 지침에 따라 업무 용도로 사용하여야 하며 개인적으로 사용 시에는 병원 비용 처리가 아닌 개인 소득으로 과세 처리하여 원천징수이행을 성실하게 수행하여 명확한 비용처리를 할 필요가 있을 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원의 송파구 치매지원센터 경비 집행내역을 확인한 결과, 센터장으로 겸직한 전문의 YYY는 [표1]과 같이 TV, 홈시어터, 청소기, 냉장고 등을 송파구 치매센터 운영을 위해 구매하였는데 이 중 냉장고의 경우는 2018.12.31.(월) 18:23분 경 구로디지털이라는 온라인 최저가 쇼핑몰에서 ‘LG디오스 양문형 냉장고(모델명 F871NS53T LG)’를 송파구 치매센터에서 활용하기 위하여 구입하고 법인카드를 #,###,###원을 결제한 후 거래명세표, 검수조서 등의 적격 증빙 없이 지출결의서 작성을 하였고 해당 비품의 배송 위치를 확인한 결과, 송파구 치매센터(송파구 소재)가 아닌 본인의 거주지로 배송하여 수령한 것으로 확인되었습니다.

또한 같은 과 전문의 ZZZ은 송파구 치매센터에 보관하여 출장 시에 활용하기 위하여 2018.12.10.(월) 18시 18분경 서울특별시 송파구에 있는 하이마트에서 ‘태블릿PC(MS 서피스고 MCZ-00010)’ 2대를 법인카드로 #,###,###원을 결제한 후 거래명세표와 검수조서 등의 적격 증빙 없이 지출결의서 작성(전문의 YYY가 작성)을 하였고 2019.7월 현재까지 병원 자산으로 등록하지 않고 있습니다.

[표1] 송파구 위수탁 협약관련 운영경비 비품 구매내역

거래일자	사용내역	출금액	거래처	사용자
2017-12-07	PC구매	###,###	A업체	YYY
2017-12-07	PC견적	###,###	B업체	YYY
2017-12-18	삼성 75형 UHD TV UN75MU6300FXKR	#,###,###	C업체	YYY
2017-12-18	블루투스 사운드바 HW-J250	##,###	C업체	YYY
2017-12-18	삼성 무선 후방 스피커 키트 SWA-8500S	###,###	C업체	YYY
2017-12-18	A+ 삼성 서라운드 사운드바 HW-M4501	###,###	D업체	YYY
2017-12-28	LG슈퍼 싸이킹Ⅲ 청소기 스틸블루 K83BGY	###,###	E업체	YYY
2018-12-31	LG디오스 양문형 냉장고(모델명 F871NS53T LG)	#,###,###	F업체	YYY
	계	#,###,###		
2018-12-10	MS 서피스고 MCZ-00010(2대)	#,###,###	G업체	ZZZ
	계	#,###,###		

4. 관계기관 의견 : 중앙보훈병원은 센터장 운영경비 집행을 법인카드 지침에 따라 사용하도록 안내하였으나 정신건강의학과는 송파구 치매지원센터에서 병원에 지급한 센터장 운영비가 협력의사 개인의 소득이며 물품의 경우는 치매지원센터 위탁운영에 필요한 경비에 해당한다고 주장하고 있으며 해당 물품은 모두 송파구 치매지원센터에 없고 구매한 물품 내역은 치매지원센터에서 필요한 물품으로 보기에 관련성이 없어 보이며 심지어 양문형 냉장고는 본인의 자택으로 배송한 후에 송파구 치매지원센터에 배송하였다고 변명하는 등 센터 위탁운영에 필요하다고 볼 수 없다는 감사결과를 수용하고 관련 비용 집행을 철저하게 관리하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 센터 위탁운영 경비와 무관하게 구입한 #,###,###원은 월급여에 포함하여 원천징수하여 신고납부하고 출장 시에 활용하기 위해 구입한 태블릿PC는 소재 파악과 실물 확인 후 병원 자산 등록 절차에 따라 등록하여 자산 관리에 철저를 기하시기 바라며, **(통보)**
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.**(경고)**

6. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	서 명
정신건강의학과	전문의	YYY	부장	2014.01.01.~현재	좌동	